

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO VII

FURTO QUALIFICADO

Art. 155, § 4º – A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
III – com emprego de chave falsa;

Considera-se chave falsa	Não se considera chave falsa
Qualquer instrumento que funcione no lugar da chave verdadeira. Não precisa ter forma de chave. Gazua, chave mista. Chaveiro (profissão) que fabrica cópia.	A chave verdadeira, se tiver sido subtraída anteriormente. Ligação direta em veículo.

Obs.: é possível a aplicação do princípio da insignificância à presente qualificadora (STJ, HC n. 148.496/DF).

Art. 155, § 4º – A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Se ocorrer um furto praticado no concurso de pessoas, ele será qualificado, com pena de reclusão de dois a oito anos, e multa, para cada um dos agentes.

- Há necessidade de dois autores para aplicar essa qualificadora?

Autor é diferente de partícipe. De acordo com a teoria objetiva do direito penal, autor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo penal. Partícipe é aquele que contribui para a prática do crime. Não há a necessidade de dois ou mais autores. Pode ser um autor e um partícipe, podem ser dois autores, pode ser um autor e três partícipes. Havendo o concurso de pessoas, deve-se aplicar essa qualificadora.

- E se um agente for maior de idade e o outro menor de idade, é possível aplicar a qualificadora do concurso de pessoas?

O menor inimputável pode ser considerado uma pessoa para fins de reconhecimento dessa qualificadora.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

O menor de idade não responde pelo crime, mas pelo ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Já o maior de idade irá responder pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4, IV) e ainda vai responder em concurso pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Súmula n. 442 do STJ: é inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo.

Essa súmula é um pouco absurda (nem precisaria dela).

O concurso de pessoas no crime de furto é uma qualificadora. No crime de roubo, o concurso de pessoas é uma majorante (aumenta a pena de 1/3 até a metade).

Vide art. 157, § 2º, inciso II (roubo majorado, circunstanciado pelo concurso de pessoas).



ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.654/2018 NO CRIME DE FURTO

Art. 155

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

(...)

§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

Os parágrafos 4º-A e 7º foram trazidos pela Lei n. 13.654/2018 (até então eles não existiam). Esses parágrafos tiveram como objetivo prejudicar aquelas organizações criminosas que vinham (e continuam) a praticar o crime de furto explodindo caixa eletrônico, que se tornou uma grande mazela no Brasil.

O § 4º-A é uma qualificadora do crime de furto. A partir dessa Lei, em 2018, passou a ser furto qualificado tanto a hipótese do furto praticado com o emprego de explosivos, como a subtração não com o emprego dos explosivos, mas tendo os explosivos como objeto material. Logo, ambos artigos a pena será de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Essa situação do furto com emprego de explosivos, antes da Lei n. 13.654, ele estava sendo punido pelo furto qualificado com destruição de obstáculo, em concurso formal impróprio.

ANOTAÇÕES



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

prio, com a explosão majorada do art. 251 do Código Penal. A pena máxima, então, antes dessa lei, poderia chegar a 16 anos, logo o legislador quis prejudicar a vida desse sujeito e acabou beneficiando, porque, atualmente, a pena máxima é de 10 anos.

PACOTE ANTICRIME – LEI N. 13.964/2019

Art. 155

§ 4º-A (é crime hediondo). A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (...)

§ 7º (não é crime hediondo). A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

Em relação à Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072), o pacote anticrimes incluiu várias hipóteses de crime hediondo e uma delas foi a hipótese de furto com emprego de explosivos.

ATENÇÃO

O furto de explosivos é um crime de furto qualificado e tem pena de 4 a 10 anos e multa, mas não é hediondo. Por outro lado, o furto com emprego de explosivos é um furto qualificado, com pena de 4 anos a 10 de reclusão e multa, mas, além disso, passa a ser considerado um crime hediondo.

Art. 155

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

Lei n. 8.072, art. 1º, IX – furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, § 4º-A). **(Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)**

ANOTAÇÕES

FURTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO OU PAÍS

Art. 155, § 5º A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.

Também é um furto qualificado.

Natureza jurídica: uma qualificadora de resultado.

Exemplo: um sujeito praticou um furto simples e subtraiu um veículo. No meio do caminho (ao mandar o carro para outro estado), o carro dá problema, o pneu fura, a polícia o aborda e o prende. Qual crime esse sujeito irá responder?

Neste caso, o sujeito irá responder pelo crime de furto simples, porque só incidirá a qualificadora do § 5º se efetivamente houver o transporte do veículo (pode ser uma motocicleta, um carro, um caminhão) e ocorrer a efetiva transposição de fronteira.

Há uma crítica a esse parágrafo: quando se fala de crimes contra o patrimônio, em regra, o legislador traz a pena de multa, porque, se o agente quis prejudicar o patrimônio de uma pessoa, ele deve ter o seu patrimônio também prejudicado. Nesse parágrafo, o legislador esqueceu de colocar a pena de multa, logo a pena será de reclusão de 3 a 8 anos e não tem pena de multa.

FURTO DE SEMOVENTE – LEI N. 13.330/2016

Art. 155, § 6º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. (Incluído pela Lei n. 13.330, de 2016).

Esse parágrafo foi incluído pela Lei n. 13.330/2016, que é o chamado furto de semovente.

Se há um novo patamar de pena (reclusão de 2 a 5 anos), então é outra hipótese de furto qualificado.

Esse § 6º já tem sido muito cobrado pelas bancas e deve ter uma atenção especial.

Semovente é um animal. O animal pode ser selvagem ou doméstico (domesticável). Se a subtração for de um animal selvagem, terá um crime ambiental, porque esse animal pertence à população geral (ao mundo) e não a uma pessoa específica. O animal doméstico pode ser simples ou de produção.

ANOTAÇÕES



Se ocorrer o furto de um animal doméstico simples (cachorro, gato, tartaruga), ocorrerá o furto simples, a menos que incida alguma outra qualificadora, como as do § 4º. Agora, se o agente subtrai os animais domésticos de produção, incidirá o art. 155, § 6º do Código Penal.

Animal domesticável de produção é aquele animal que gera retorno econômico para o agente. Exemplo: produção de ovinos, produção de galinhas (granja). Abigeato (essa palavra cai bastante em prova) é o furto de animais domesticáveis de produção (de abate), exemplo, subtrair gado, porco. O abigeato configura essa qualificadora do art. 155, § 6º.

Exemplo: subtrair uma peça de picanha no mercado. Essa parte da picanha é um boi que foi dividido em uma parte. O sujeito que subtraiu essa parte responderá pelo crime de furto simples, porque essa situação tem uma aplicação específica quando houver o abate ou a divisão em partes **no local da subtração** (isso é muito comum acontecer na área rural).



Se essa subtração ocorrer na madrugada, poderá incidir o furto noturno e combina com o § 6º.

É possível aplicar o princípio da insignificância neste furto qualificado? Sim. Exemplo: ladrão de galinhas, ao entrar em uma granja com dezenas, centenas de galinhas, o sujeito subtrai apenas uma para levar para sua casa.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
